

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 909

9 de enero de 2026

Presentado por el señor *Matías Rosario*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para enmendar el Artículo 1; ~~añadir el Artículo 1 A; enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 5; añadir el Artículo 5 A; enmendar los Artículos 6 y 9; añadir el Artículo 9 A; y enmendar los Artículos 10 y 15~~ añadir nuevos Artículos 2, 7 y 12; reenumerar los actuales Artículos 2, 3, 4 y 5 como Artículos 3, 4, 5 y 6, respectivamente; reenumerar los actuales Artículos 6, 7, 8 y 9 como Artículos 8, 9, 10 y 11, respectivamente; reenumerar y los actuales Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 respectivamente; enmendar los reenumerados Artículos 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18 y 19 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", a fin de ampliar el marco regulatorio para incluir la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra por parte de personas particulares que operen como colectores, con el propósito de combatir la competencia desleal entre ciudadanos y empresas, de modo que todos los actores del mercado operen bajo los mismos estándares de legalidad y responsabilidad social a los fines de cambiar su título; establecer la política pública aplicable; ampliar el marco regulatorio de la industria para incluir a las personas naturales y jurídicas que operen como colectores de chatarra; establecer licencias diferenciadas para operar depósitos de chatarra y ejercer como colector; armonizar dichas licencias con el Permiso Único; establecer requisitos de solicitud, inspección, idoneidad, registro, trazabilidad, exhibición y notificación; crear un registro electrónico de licencias; disponer para la revocación de licencias; actualizar el procedimiento de revisión judicial; ampliar los remedios para la supresión de estorbos públicos; establecer delitos, penalidades y consecuencias para las violaciones continuas; facultar a las agencias concernidas para aprobar o atemperar la reglamentación necesaria; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, se aprobó como respuesta a los serios problemas que generaban los depósitos de chatarra en Puerto Rico durante aquella época. En aquel entonces, la acumulación descontrolada de vehículos abandonados y materiales metálicos deterioraban el paisaje natural, afectaban negativamente el ornato público y reducían los valores de las propiedades aledañas. Además, muchos depósitos representaban riesgos significativos para la salud y la seguridad pública, ya que servían como criaderos de plagas y, en ocasiones, facilitaban la disposición de artículos robados, lo cual creaba un entorno propicio para actividades ilegales. Ante ~~la~~ esta realidad ~~imperante~~, la Ley Núm. 125, *supra*, estableció los controles básicos sobre los depósitos de chatarra, en aras de salvaguardar la salud y seguridad pública, garantizar el mejor uso de nuestras vías urbanas y carreteras, y proteger el ornato público tanto en las áreas rurales como en las urbanas.

Sin embargo, desde entonces nuestra Isla ha experimentado transformaciones profundas en el mercado de la chatarra. Lo que antes constituía principalmente depósitos fijos, dedicados mayormente al acopio de vehículos desechados, se ha convertido en un sector amplio y dinámico que involucra distintos tipos de materiales y actores diversos. Hoy en día, además de los negocios formalmente establecidos, existe una gran cantidad de personas ~~naturales~~ que participan de forma habitual en la compra, recolección, transporte y venta de la chatarra. Estas actividades comerciales, que se han expandido sin un marco regulatorio actualizado, dan lugar a una serie de retos que la legislación vigente no contempla.

Uno de los principales problemas es la competencia desleal que enfrentan los negocios formales ante individuos que operan sin licencias. Estos no cumplen con los requisitos contributivos, no existen controles ni registros, y no están sujetos a las inspecciones exigidas por el Estado. Esta disparidad crea condiciones económicas injustas, desalienta la inversión formal y dificulta el ordenamiento del mercado. Asimismo, la participación informal obstaculiza la supervisión gubernamental y el

monitoreo del origen de la chatarra, un aspecto crítico para prevenir delitos relacionados a esta actividad comercial.

El modelo del negocio de la chatarra exige controles más rigurosos, ya que el manejo inadecuado de estos materiales no solo es un problema de seguridad pública, sino que abarca ~~hasta~~ desde la contaminación de los suelos, la acumulación de residuos peligrosos, el riesgo de incendios y proliferación de vectores, hasta asuntos que requieren una ~~regulación~~ reglamentación coherente que aplique tanto a empresas como a individuos. Un sistema basado exclusivamente en la fiscalización de “depósitos” resulta insuficiente frente a una red de actores móviles, compradores individuales y pequeños colectores que operan sin mecanismos de registro o verificación.

En ese contexto, resulta necesario actualizar el marco normativo original para incorporar expresamente a las personas naturales que se dedican a la compraventa y al manejo de la chatarra, de manera que cumplan con requisitos similares a los que se les exigen a las empresas formalmente establecidas que operan depósitos de este tipo de materiales. De este modo, se formaliza el sector, se promueve la competencia leal, se fortalece la protección del ornato público, la salud y el medio ambiente, asegurándose así que todos operen bajo los mismos estándares.

Por todo lo anterior, se enmienda la “Ley de Depósitos de Chatarra”, a los efectos de adecuarla a las realidades actuales y hacerla verdaderamente inclusiva, eficiente y justa.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966,
- 2 según enmendada, conocida como la “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como
- 3 sigue:
- 4 “Artículo 1.— [TÍTULO BREVE] *Título.*—

[El título breve de esta ley es “Ley de Depósitos de Chatarra”] Esta Ley se conocerá como “Ley para ~~Regular~~ Reglamentar la Industria y el Comercio de Chatarra en Puerto Rico”.

Sección 2.- Se añade el un nuevo Artículo ~~1-A~~ 2 a la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo ~~1-A~~ 2.- Política Pública.

Será política pública del Gobierno de Puerto Rico reglamentar, supervisar y fiscalizar los depósitos de chatarra, principalmente de vehículos desechados, así como la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra por parte de personas particulares que operen como colectores, con el fin de prevenir el hurto de metales, proteger la propiedad pública y privada, garantizar el mejor uso de nuestras vías urbanas y carreteras, proteger el ornato público y el medioambiente, así como para promover un desarrollo económico ordenado dentro del sector. Asimismo, se procurará prevenir el mercado de disposición de artículos robados con el propósito de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Reconociendo que el mercado de la chatarra en Puerto Rico ha crecido de forma significativa, y que las prácticas informales de compraventa han creado competencia desleal entre las empresas legalmente establecidas y ciudadanos que participan sin cumplir con las obligaciones fiscales y regulatorias, esta Ley persigue integrar a todos los participantes del sector ~~—personas naturales y jurídicas—~~ dentro de un mismo marco normativo. De esta manera, el Estado se asegurará de que toda actividad relacionada con la compraventa o el manejo de chatarra se realice de manera ~~transparente~~ transparente, responsable y conforme a las leyes contributivas, ambientales y de seguridad pública. Para lograr este objetivo, se precisan mecanismos de licenciamiento,

1 registro y fiscalización que garanticen la trazabilidad de los materiales y el cumplimiento uniforme
2 de las normas aplicables.

3 Por último, mediante esta política pública se fomentará la competencia justa y se requerirá
4 la renovación de licencias, tanto de operadores de depósitos de chatarra como de colectores
5 individuales cada ~~año dos (2) años, de modo que todos los actores del mercado operen bajo los~~
6 ~~mismos estándares de legalidad y responsabilidad social.~~"

7 Sección 3.- Se reenumeran los actuales Artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 125 de 27 de
8 junio de 1966, según enmendada conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", como Artículos
9 3, 4, 5, y 6, respectivamente; los actuales Artículos 6, 7, 8, y 9 como Artículos 8, 9, 10 y 11,
10 respectivamente; y los actuales Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 como Artículos 13, 14,
11 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, respectivamente.

12 Sección ~~3~~ 4.- Se enmienda el ~~Artículo 2~~ renumerado Artículo 3 de la Ley Núm. 125
13 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra",
14 para que se lea como sigue:

15 "Artículo ~~2~~ 3.- [DEFINICIONES] Definiciones.—

16 Para los fines de esta ley, a menos que del texto surja claramente otra
17 interpretación, *la siguientes palabras o frases tendrán el significado que a continuación se*
18 *expresa:*

19 a) "Chatarra" - [significa] ~~Significará cualquier material viejo o en estado de~~
20 ~~desecho, tales como cobre, bronce, aluminio, baterías, vehículos desmantelados,~~
21 ~~chocados o sus respectivas piezas sean éstas de material ferroso o no ferroso, hierros,~~
22 ~~acero y cualquier otro material ferroso o de metal que sea viejo o desechado~~ todo vehículo

de motor, remolque, transporte aéreo o marítimo, entero o en partes, que no funcione y haya sido abandonado, descartado o destinado al desmantelamiento; así como sus fragmentos, piezas y componentes deteriorados. Incluirá, además, cualquier material metálico viejo, usado o en estado de desecho, incluyendo cobre, bronce, aluminio, hierro, acero, baterías y otros materiales ferrosos o no ferrosos, cuyo manejo estará sujeto a las leyes y los reglamentos ambientales aplicables.

b) “Depósito de chatarra” - **[significará]** ~~Significará y describirá cualquier establecimiento, lugar de negocio o depósito, solar donde se mantenga, use, opere, o se tenga para almacenar, comprar o vender chatarra o que sea una facilidad, negocio~~ cualquier establecimiento, instalación, lugar de negocio, depósito o solar fijo en el cual se reciba, mantenga, acumule, almacene, clasifique, procese, compre o venda chatarra, con fines comerciales.

c) “Secretario” - **[significará]** ~~Significará el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico o la persona o personas en quienes él delegue o legalmente le representen~~ sus representantes autorizados.

d) “Áreas circundantes” - **[significará]** ~~Significará~~ aquellas propiedades que colinden con un depósito de chatarra, o que estén situadas frente a éste y separadas por una vía pública, o que de alguna manera puedan ser afectadas por ~~el mismo~~ su operación.

e) “Cercar” - **[significará]** ~~Significará~~ ocultar los depósitos de chatarra de la vista del público que transita por las vías públicas mediante cualquier clase de arboledas, arbustos, setos vivos, verjas sólidas, tapias, muros u otro medio apropiado.

f) “Persona dedicada a la compraventa de chatarra” – ~~Significará toda persona natural o jurídica que, con fines de lucro, compre, reciba, venda, acumule, procese o intermedie con materiales de chatarra, con fines de lucro, sin importar si opera bajo un nombre comercial, negocio~~

~~o registro empresarial~~ clasifique, procese, transporte o intermedie en transacciones relacionadas con materiales de chatarra. Esta definición incluirá a los operadores de depósitos de chatarra y a los colectores de chatarra.

g) “Licencia para operar depósitos de chatarra” – Significará ~~el permiso~~ la autorización expedida por el Secretario que autoriza al titular a ejercer su actividad comercial en cualquier lugar dentro del área que se identifique en la licencia operar uno o más depósitos de chatarra exclusivamente en los sitios expresamente identificados en la licencia. Esta licencia será independiente del Permiso Único y de los permisos ambientales requeridos por el ordenamiento jurídico vigente.

h) “Licencia de colector” – Significará ~~el permiso~~ la autorización expedida por el Secretario que autoriza al titular a ejercer la actividad de colector ~~móvil~~ en toda la jurisdicción de Puerto Rico, sujeto a la obtención y vigencia de los permisos de recolección y transportación de desperdicios sólidos y de cualquier otra autorización exigida por ley o reglamento. Esta licencia no autorizará al titular a operar un depósito de chatarra ni a almacenar chatarra fuera de instalaciones debidamente autorizadas.

i) “Colector de chatarra”.— Significará toda persona natural o jurídica autorizada para recoger, comprar, transportar, vender o intermediar con materiales de chatarra de manera móvil. La licencia de colector no autorizará el establecimiento u operación de un depósito de chatarra, ni la acumulación o almacenamiento habitual de chatarra en residencias, solares, vehículos, vías públicas o lugares que no cuenten con las autorizaciones y los permisos correspondientes.

j) “Permiso ambiental”.— Significará cualquier permiso, autorización, endoso o registro expedido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que resulte aplicable al recibo,

almacenamiento, manejo, clasificación, procesamiento, recolección, transportación o disposición de chatarra. Este término incluirá, sin limitarse a: el Permiso para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DS-2), requerido para los depósitos de chatarra y demás instalaciones fijas; y el Permiso de Servicios de Recolección y Transportación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DS-1), requerido para los colectores de chatarra y demás actividades móviles de recolección y transportación. La referencia a estos permisos incluirá cualquier permiso equivalente, sucesor o sustituto que adopte el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales mediante ley o reglamento.

k) "Permiso Único".— Significará el permiso requerido para iniciar o continuar la operación de un negocio, expedido conforme a la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", o cualquier legislación que la sustituya."

Sección 4-5.- Se enmienda el ~~Artículo 3~~ renumerado Artículo 4 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como sigue:

"Artículo 3 4.— [LICENCIA PARA OPERAR] Licencia para operar.—

Después del primero de enero de 1968 ninguna persona, firma o corporación podrá establecer, operar o mantener un depósito de chatarra, *ni comprar, vender, almacenar o manejar chatarra*, si no se le ha expedido una licencia al efecto por el Secretario, de acuerdo con las disposiciones de **[este estatuto]** *esta ley.*"

Sección 5-6.- Se enmienda el ~~Artículo 4~~ renumerado Artículo 5 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 45.—[SOLICITUD DE LICENCIA: PROCEDIMIENTO] *Solicitud de licencia; procedimiento.*—

La parte interesada deberá radicar por escrito, en el formulario preparado **[al efecto a ser suplido]** a esos efectos por el Secretario, una solicitud de licencia para operar un depósito de chatarra, o para comprar, vender, almacenar o manejar chatarra como colector, la **[que]** cual deberá acompañarse del permiso de uso expedido por la **[Administración de Reglamentos y Permisos]** Oficina de Gerencia de Permisos, o su sucesora, para esos fines.”

Sección 67.- Se enmienda el ~~Artículo 5~~ renumerado Artículo 6 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 5-6.[—]— Licencia; condiciones.—

(a) La licencia ~~a ser~~ expedida por el Secretario **[deberá]** *será de dos (2) tipos, a saber, (1) para operar depósitos de chatarra o (2) de colector, y ambas (1) licencia para operar depósitos de chatarra; y (2) licencia de colector de chatarra. Ambas licencias* deberán contener aquellas condiciones que ~~éste~~ el Secretario estime razonablemente necesarias ~~a los fines de para~~ mantener y conservar el valor de las áreas circundantes, conservar el ornato público y el paisaje natural, y proteger la salud, seguridad y bienestar del público, *así como para evitar la competencia desleal entre las empresas legalmente establecidas y los ciudadanos que participan en la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra como colectores.*

La licencia expedida por el Secretario será independiente del Permiso Único, de los permisos ambientales y de cualquier otra autorización requerida por ley o reglamento. La expedición de una licencia al amparo de esta Ley no eximirá a su titular de obtener y mantener vigentes dichos permisos y autorizaciones.

La licencia para operar depósitos de chatarra deberá contener:

- i. el nombre y la dirección del titular;
- ii. la autoridad que se le confiere;
- iii. una lista ~~identificando~~ que identifique todos los sitios ~~dentro del área de la~~ autoridad en los que el titular estará autorizado para ejercer su actividad comercial;
- iv. el nombre y la información de contacto del administrador de cada depósito de chatarra; ~~y~~
- v. la fecha de vencimiento de la licencia; ~~y~~
- vi. la dirección del local o terreno usado como depósito

La licencia de colector deberá contener:

- i. el nombre y la dirección del titular;
- ii. la autoridad que se le confiere; ~~y~~
- iii. una descripción de los vehículos autorizados para utilizarse en la actividad comercial, incluyendo su marca, modelo, año, número de tablilla y número de identificación vehicular;
- iv. cuando corresponda, del registro ante el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos; y
- ~~iii~~ v. la fecha de vencimiento de la licencia.

(b) Será condición para la expedición de ~~dicha licencia~~ una licencia para operar un depósito de chatarra que el depósito ~~de chatarra~~ esté oculto de la vista del público que transite por una carretera y que el área destinada al recibo, almacenamiento, clasificación, procesamiento o manejo de chatarra cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

(c) El Secretario queda facultado para establecer ~~en el~~ mediante reglamento los controles necesarios para asegurar el cumplimiento del inciso (b) de este Artículo y para fijar la distancia de separación que debe existir entre el depósito de chatarra y el borde más cercano de la carretera, atendiendo a la importancia de la región en donde esté situado el depósito de chatarra, al tránsito promedio diario en dicha carretera y las condiciones que puedan afectar ~~al~~ el ornato público. Sin embargo, aquellos depósitos de chatarra que al momento de aprobarse esta legislación estuvieren operando con una licencia expedida conforme a esta ley y hayan operado durante los últimos cinco (5) años con la correspondiente autorización, estarán exentos de las limitaciones o restricciones de distancia establecidas por el Secretario mediante reglamento. No obstante lo anterior, estos depósitos de chatarra ~~tienen que~~ deben cumplir cabalmente con todas las demás disposiciones de esta ley.

(d) Toda chatarra perteneciente ~~al~~ a un depósito de chatarra deberá mantenerse, y toda operación relacionada con ~~la misma~~ esta deberá llevarse a efecto, dentro del local o terreno cercado de acuerdo con las disposiciones de esta ley. No se expedirá o renovará licencia alguna hasta tanto se haya cumplido con dichos requisitos, entendiéndose que la

expedición o renovación de la licencia estará sujeta al cumplimiento por parte del solicitante con la ley y toda reglamentación aplicable.

La licencia de colector no autorizará a su titular a almacenar o acumular habitualmente chatarra en residencias, solares, vehículos, vías públicas o lugares que no estén autorizados como depósitos de chatarra. La chatarra recolectada deberá transportarse a una instalación debidamente autorizada dentro del término que establezca el Secretario mediante reglamento.

(e) Será obligación del Secretario, antes de expedir o renovar una licencia, efectuar una inspección física del lugar donde esté ubicado o donde se ubicará el depósito de chatarra, ~~o de las actividades de compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra por parte de las personas naturales que se dediquen a dicha actividad comercial como colectores y verificar,~~ en el caso de un colector, los vehículos, equipos, registros y procedimientos que utilizará para la recolección, compra, transportación, venta o manejo de chatarra.

El Secretario podrá coordinar estas inspecciones con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación, el Departamento de Hacienda, la Policía de Puerto Rico y cualquier otra agencia con jurisdicción. Cada entidad ejercerá sus facultades de inspección y fiscalización dentro del ámbito de la autoridad que le confieren sus leyes y reglamentos.

(f) El Secretario no expedirá licencia para operar un depósito de chatarra ~~excepto para aquellos casos en que se haya previamente otorgado un permiso de uso por la~~ **[Administración de Reglamentos y Permisos]** ~~Oficina de Gerencia de Permisos~~ sin que el solicitante presente evidencia de la vigencia del Permiso Único, expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos o por un municipio autónomo, y del Permiso para el Manejo de Desperdicios Sólidos

No Peligrosos (DS-2), o su equivalente vigente, expedido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para instalaciones fijas, siempre y cuando la ubicación de dicho depósito de chatarra no afecte el ornato público, la seguridad de las vías públicas o desarrollo público alguno, ~~o~~ ni incumpla con los otros requisitos exigidos por esta ley.

El Secretario tampoco expedirá una licencia de colector de chatarra sin que el solicitante presente evidencia de la vigencia del Permiso de Servicios de Recolección y Transportación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DS-1), o su equivalente vigente, expedido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y, cuando corresponda, de su registro ante el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos.

(g) Todo operador de un depósito de chatarra estará obligado a mantener un libro registro en el que anotará, inmediatamente después que reciba un vehículo, el nombre, firma, y la dirección de la persona que lo trajo, la fecha en que lo recibe, la descripción más completa que sea posible sobre las condiciones en que se encuentra la unidad, los números de registro, tabllilla, motor o caja del vehículo o las razones por las cuales no puede hacer anotación de estos datos en su libro registro, y cualquier transacción que efectúe con dicho vehículo. Todo operador de un depósito de chatarra que compre metal considerado chatarra deberá llevar un registro de la descripción de la chatarra, la cantidad comprada, así como el nombre, firma, y la dirección de la persona a quien se lo compró y la fecha en que la recibió.

Todo colector deberá mantener un registro, físico o electrónico, de cada transacción o recogido de chatarra. El registro incluirá la fecha y el lugar de la transacción; la descripción y cantidad de los materiales; el nombre, la firma, la dirección y un medio de identificación de la

persona de quien obtuvo la chatarra; el vehículo utilizado para transportarla; el depósito o instalación autorizada a la cual fue entregada; y la fecha de entrega.

El operador o colector conservará la información anotada respecto a cada vehículo y la chatarra por lo menos cinco (5) años después de hacer la última entrada en el libro.

(h) La Policía de Puerto Rico tendrá libre acceso a las oficinas, archivos y al área del negocio del depósito de chatarra, así como a los registros, vehículos, equipos y materiales utilizados por los colectores de chatarra, con el fin de inspeccionar el libro registro requerido por este Artículo. Durante la inspección que practique podrá, además, la Policía ocupar las tabllas, registración y números de serie de los vehículos que estén depositados en el local. Cuando existan motivos fundados para entender que dichos bienes están relacionados con la comisión de un delito, podrá ocuparlos conforme a derecho.

(i) Para determinar si el solicitante es una persona idónea, ~~la autoridad~~ el Secretario podrá tener en cuenta cualquier información que considere pertinente, incluyendo, en particular:

i. si el solicitante o algún administrador del depósito de chatarra ha sido condenado por algún delito grave;

ii. cualquier denegación anterior de una solicitud para la expedición o renovación de una licencia para operar depósitos de chatarra o de colector y los motivos para tal denegación;

iii. cualquier denegación previa de una solicitud de ~~un~~ permiso o registro ambiental pertinente y los motivos para tal denegación;

iv. cualquier revocación previa de una licencia para operar depósitos de chatarra y los motivos para tal revocación;

v. si el solicitante ha demostrado que se establecerán procedimientos adecuados para garantizar que se cumplan con todas las disposiciones de esta ley.”

Sección 7.8.- Se añade ~~el Artículo 5-A~~ un nuevo Artículo 7 a la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo ~~5-A~~ 7.— Registro de licencias.—

a) ~~El Secretario notificará al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre cada licencia expedida al amparo de esta ley para que este último lleve un registro de las mismas~~
El Secretario establecerá y mantendrá un registro electrónico de todas las licencias expedidas, renovadas, suspendidas, revocadas, canceladas o entregadas al amparo de esta Ley. El registro constituirá la fuente oficial de información sobre la vigencia y el estado de las licencias para operar depósitos de chatarra y de las licencias de colector.

———El Secretario notificará al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Departamento de Hacienda, a la Policía de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia de Permisos, y a cualquier otra entidad con jurisdicción sobre estas actividades, toda expedición, renovación, suspensión, revocación, cancelación o entrega de una licencia, para fines de fiscalización y cumplimiento con las leyes y los reglamentos aplicables.

b) ~~Cada asiento en los registros deberá contener lo siguiente~~ Cada anotación en el registro deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

i. el nombre del titular de la licencia;

ii. cualquier nombre comercial del titular de la licencia;

1 iii. ~~la dirección de cualquier sitio identificado en la licencia~~ cada depósito de chatarra
 2 autorizado, cuando se trate de una licencia para operar depósitos de chatarra;

3 iv. ~~el tipo de licencia;~~

4 v. el nombre del administrador autorizado de cada depósito de chatarra;

5 vi. la fecha de expedición de la licencia;

6 vii. el estado de la licencia, incluyendo si se encuentra vigente, suspendida, revocada,
 7 cancelada, vencida o entregada;

8 viii. la fecha de cualquier renovación, suspensión, revocación, cancelación o entrega de
 9 la licencia; y

10 ~~ix.~~ la fecha de vencimiento de la licencia.

11 c) ~~En cumplimiento con las normas de transparencia gubernamental, los registros estarán~~
 12 ~~abiertos al público para su consulta y/o revisión~~ En el caso de las licencias de colector, el registro
 13 público no divulgará la dirección residencial, los números de identificación personal, la
 14 información financiera ni cualquier otro dato confidencial del titular. El registro podrá identificar
 15 los vehículos autorizados mediante su número de tablilla.

16 d) La información pública contenida en el registro estará disponible para consulta
 17 electrónica, libre de costo, en el portal oficial del Departamento de Transportación y Obras
 18 Públicas. La información deberá mantenerse actualizada y reflejar cualquier cambio en el estado
 19 de una licencia dentro de un término no mayor de diez (10) días laborables desde que ocurra o sea
 20 notificado.

e) La inclusión de una licencia en el registro no relevará a su titular de la obligación de obtener y mantener vigentes el Permiso Único, los permisos ambientales y cualquier otra autorización exigida por ley o reglamento.”

Sección 89.- Se enmienda el ~~Artículo 6~~ renumerado Artículo 8 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 68.— [TÉRMINO DE LA LICENCIA] *Término de la licencia.*—

Todas las licencias así expedidas por el Secretario ~~[vencerán al año de su expedición y]~~ vencerán al año de su expedición y deberán ser renovadas ~~[anualmente]~~ cada dos (2) años anualmente.”

Sección 9-10.- Se enmienda el ~~Artículo 9~~ renumerado Artículo 11 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 9-11.— [LICENCIA A COLOCARSE EN SITIO VISIBLE] *Licencia a colocarse en sitio visible.*—

La licencia así concedida deberá ser enmarcada y colocada en un lugar del establecimiento que sea visible a las personas que visitan el mismo. Esta deberá ser mostrada para su examen a cualquier agente del orden público o representante del Departamento de Hacienda, del Departamento de Transportación y Obras Públicas [o], de la Junta de Planificación, *del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales*, la [Administración de Reglamentos y Permisos] *Oficina de Gerencia de Permisos* o agente autorizado de cualquier otro departamento o entidad gubernamental.

En el caso de aquellas personas que compren, vendan, acumulen, procesen o intermedien con materiales de chatarra al amparo de una licencia de colector, deberán exhibir una copia de esta en cualquier vehículo que se utilice en el curso de su actividad comercial. Tal copia deberá exhibirse de manera que pueda ser leída fácilmente por cualquier persona fuera del vehículo.”

Sección ~~10-11~~. - Se añade el ~~Artículo 9-A~~ un nuevo Artículo 12 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo ~~9-A~~ 12.— Requisitos de notificación.—

a) ~~El solicitante de una licencia, ya sea nueva o de renovación, para la operación de un depósito de chatarra o de colector de chatarra, deberá notificar al Secretario sobre cualquier cambio que afecte sustancialmente la exactitud de la información originalmente provista en la solicitud.~~
Todo solicitante o titular de una licencia expedida al amparo de esta Ley deberá notificar por escrito al Secretario cualquier cambio material que afecte la exactitud, integridad o vigencia de la información presentada en la solicitud inicial, en una solicitud de renovación o en cualquier documento sometido posteriormente. La notificación deberá presentarse dentro de los diez (10) días laborables siguientes a la fecha en que ocurra el cambio o el titular advenga en conocimiento de este, lo que suceda primero. Para efectos de este Artículo, constituirá un cambio material, entre otros:

i. cualquier cambio en el nombre, la dirección postal, el nombre comercial, la estructura corporativa, la titularidad o el control de la persona o entidad licenciada;

ii. cualquier cambio en la ubicación, el administrador, la naturaleza de las operaciones o las actividades autorizadas de un depósito de chatarra;

1 iii. la inclusión, sustitución o eliminación de un vehículo utilizado por un colector de
2 chatarra;

3 iv. la modificación, suspensión, revocación, cancelación, expiración o denegación de un
4 Permiso Único, permiso ambiental, registro o autorización requerida para ejercer la
5 actividad licenciada;

6 v. cualquier orden administrativa o judicial que limite, suspenda o prohíba las operaciones
7 autorizadas;

8 vi. la presentación de una petición de quiebra, la disolución de la entidad o cualquier
9 procedimiento que pueda afectar la capacidad del titular para continuar sus operaciones; y

10 vii. cualquier convicción penal del titular, de un administrador o de una persona con
11 control sobre la operación, cuando guarde relación sustancial con las actividades reguladas
12 por esta Ley.

13 b) El titular de una licencia que no ejerza la actividad para la cual le fue conferida, deberá
14 notificar ese hecho al Secretario. La notificación deberá darse dentro de los treinta (30)
15 días siguientes al inicio del período en el que el titular de la licencia no realiza
16 actividades comerciales mientras está autorizado para ello El titular que cese, suspenda
17 o interrumpa las actividades para las cuales se le expidió la licencia deberá notificarlo
18 al Secretario dentro de los diez (10) días laborables siguientes al cese, suspensión o
19 interrupción. La notificación deberá indicar la fecha en que cesaron las operaciones, las
20 razones para ello, la duración estimada de la interrupción y la forma en que se manejará
21 o dispondrá de cualquier chatarra que permanezca bajo su custodia. Cuando el cese de
22 operaciones sea permanente, el titular deberá entregar la licencia al Secretario y

acreditar la disposición segura de los materiales acumulados, conforme a los requisitos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de las demás agencias con jurisdicción.

~~c) Si un titular de licencia realiza actividades de negocio bajo un nombre comercial, deberá notificar al Secretario cualquier cambio en dicho nombre en un término no mayor de treinta (30) días luego de tal cambio~~ Ningún cambio notificado conforme a este Artículo autorizará al titular a realizar actividades distintas de las expresamente contempladas en la licencia ni sustituirá la obligación de obtener previamente las enmiendas, permisos, endosos o autorizaciones requeridas por las agencias con jurisdicción. El titular no podrá iniciar operaciones bajo una nueva ubicación, nombre comercial, estructura jurídica, administrador o vehículo hasta que haya obtenido las autorizaciones correspondientes, cuando estas sean exigidas por ley o reglamento.

~~d) Cualquier violación a lo dispuesto en este Artículo conllevará una multa administrativa no menor de quinientos (500) dólares por infracción, ni mayor de mil (1,000) dólares."~~

Sección ~~11-12~~.- Se enmienda el ~~Artículo 10~~ renumerado Artículo 13 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como sigue:

~~"Artículo 10~~13.— **[REVOCACIÓN DE LICENCIA]** *Revocación de licencia.*—

Cualquier licencia expedida a tenor de las disposiciones de esta ley, previa notificación y después de dar al interesado **[una]** la oportunidad **[a]** de ser oído, podrá ser revocada por el Secretario o deberá ser entregada a éste, en los siguientes casos:

a) venta, cesión o traspaso del depósito de chatarra;

b) **[Violación]** *violación* de cualesquiera de las condiciones impuestas por el Secretario en la licencia;

c) **[Violación]** *violación* de cualesquiera de las disposiciones de esta ley;

d) **[Cualquier]** *cualquier* violación de las leyes penales en la operación del negocio de depósito de chatarra o en la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra por parte de aquellas personas autorizadas a operar como colectores de chatarra.

~~En adición a las razones antes expuestas~~ Además, el Secretario podrá revocar las licencias, tanto de operador de depósito de chatarra como de colector de chatarra, cuando se demuestre que:

a) el titular de la licencia no realiza ninguna actividad comercial conforme a la autoridad conferida en la licencia;

b) el administrador del depósito de chatarra mencionado en la licencia no actúa como tal en ninguno de los sitios identificados en esta;

c) el titular de la licencia no es una persona idónea para ejercer la actividad de operador de depósitos de chatarra o como colector de chatarra; o

d) si el titular de la licencia es convicto por cualquier delito grave."

Sección 13.- Se enmienda el reenumerado Artículo 14, de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como sigue:

"Artículo 14-14. — Revisión.

Cualquier persona, firma o corporación adversamente afectada por la decisión del Secretario, a tenor con las disposiciones de esta ley podrá, dentro de treinta (30) días a partir de la fecha de habersele notificado dicha decisión, radicar una solicitud de revisión

en el Tribunal de Primera Instancia, para que éste determine la legalidad de la decisión, todo ello de conformidad con las reglas aplicables a los recursos para la revisión de decisiones administrativas por dicho tribunal

Cualquier parte adversamente afectada por una orden o resolución final del Secretario, y que haya agotado todos los remedios administrativos disponibles, podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días, contado a partir de la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución final, o a partir de la fecha aplicable cuando dicho término haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de reconsideración.

La revisión judicial se llevará a cabo en conformidad con la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. La presentación de una solicitud de revisión judicial no paralizará los efectos de la orden o resolución recurrida, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo contrario conforme a derecho.”

Sección 14.- Se enmienda el renumerado Artículo 16, de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como “Ley de Depósitos de Chatarra”, para que se lea como sigue:

“Artículo 13-16. — Supresión de Estorbo Público.

El Tribunal de Primera Instancia, a instancias del Secretario de Justicia quien podrá actuar por iniciativa propia o a solicitud del Secretario, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de un municipio o de cualquier otra entidad gubernamental con jurisdicción, tendrá facultad para ordenar la remoción, clausura o supresión, por razón de estorbo

público, de cualquier depósito de chatarra que se le pruebe que no está cumpliendo con los requisitos que por esta ley se le exigen o lugar utilizado para recibir, acumular, almacenar, procesar o manejar chatarra que opere sin las licencias, permisos o autorizaciones requeridas, que incumpla con las disposiciones de esta Ley o que represente un riesgo para la salud, la seguridad, el ambiente, el ornato público o el libre tránsito.

No será necesario a tales fines que, previamente, se haya condenado a persona alguna por infracción a los Artículos ~~16 y 17~~ 18 y 19 de esta ley. En el procedimiento que se inste al efecto el tribunal tendrá facultad, entre otras, para tomar las medidas que fueren necesarias, según las circunstancias de cada caso, para la protección del bienestar y del orden público; para decretar la remoción inmediata del depósito de chatarra y así también para dejar sin efecto la remoción ya decretada, si se le demostrare que, sin propósito de evasivas, el depósito será operado en cumplimiento de ley para ordenar el cese de operaciones, la clausura temporal o permanente, la remoción de la chatarra, la limpieza y rehabilitación del lugar, la corrección de cualquier condición peligrosa y cualquier otra medida cautelar o remedio que resulte necesario.

Cuando exista un riesgo inminente para la salud, la seguridad o el ambiente, el tribunal podrá ordenar la remoción inmediata de la chatarra o la clausura provisional del lugar, sin perjuicio de que posteriormente se celebre la vista correspondiente conforme al debido proceso de ley.

El tribunal podrá dejar sin efecto, modificar o suspender una orden de clausura o remoción cuando la parte afectada demuestre que ha corregido las condiciones que dieron lugar al procedimiento, que ha obtenido las licencias y permisos correspondientes y que cuenta con

mecanismos adecuados para operar en cumplimiento con esta Ley y con las demás leyes y reglamentos aplicables.

En el caso de que no se cumpla con la remoción del depósito de chatarra, ordenado por el Tribunal, el Secretario, o su agente, podrán confiscar aquellos depósitos y disponer mediante pública subasta del material de chatarra almacenado en los mismos. De venderse en pública subasta los materiales de chatarra, el importe de la venta ingresará a los fondos generales del Gobierno. De no poderse vender en pública subasta, el Secretario podrá disponer de dicho depósito como mejor convenga al interés público.

La persona natural o jurídica responsable del estorbo público responderá por los costos razonables incurridos por el Gobierno en la inspección, remoción, transportación, almacenamiento, limpieza, rehabilitación y disposición de los materiales, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan. El Gobierno podrá reclamar dichos costos mediante el procedimiento judicial correspondiente."

Sección 15.- Se enmienda el renumerado Artículo 17, de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como sigue:

"Artículo 14-17. — Reglas de Procedimiento.

La acción aquí autorizada por el Artículo 14 de esta ley, será de naturaleza civil y se registrará por las reglas de procedimiento aplicables a las acciones civiles.

La acción autorizada por el Artículo 16 de esta Ley será de naturaleza civil y se registrará por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.

Los remedios concedidos al amparo de dicho Artículo serán acumulativos y no impedirán la imposición de multas administrativas, sanciones penales o cualquier otro remedio autorizado por ley."

Sección ~~12-16~~.- Se enmienda el ~~Artículo 15~~ renumerado Artículo 18 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como sigue:

~~"Artículo 15~~ 18.[-] — Operar sin licencia; penalidades.—

~~Toda persona dedicada a la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra como colector, así como toda firma o corporación que establezca, opere o mantenga un depósito de chatarra, según éste se define en el inciso (b) del Artículo 2 de esta Ley, sin haber obtenido la licencia para operar que se le requiere por el Artículo 3 de esta Ley, o que no cumpla con las condiciones requeridas en el inciso (g) del Artículo 5 de esta Ley incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será condenada a multa no menor de dos mil (2,000) dólares, ni mayor de cinco mil (5,000) dólares o a pena de reclusión por un término que no exceda de seis meses, o ambas penas a discreción del tribunal~~

Toda persona natural o jurídica que establezca, opere o mantenga un depósito de chatarra, según definido en el inciso (b) del Artículo 3 de esta Ley, o que ejerza actividades como colector de chatarra, sin haber obtenido la licencia correspondiente exigida por el Artículo 4 de esta Ley, incurrirá en delito menos grave.

Incurrirá en delito menos grave quien continúe realizando dichas actividades después del vencimiento, suspensión, revocación, cancelación o entrega de su licencia.

También incurrirá en delito menos grave toda persona que, a sabiendas:

1 (a) opere un depósito de chatarra en una ubicación distinta de la autorizada en su licencia;

2 (b) utilice, transfiera, ceda, altere o permita el uso de una licencia expedida a otra persona;

3 (c) almacene o acumule habitualmente chatarra, bajo una licencia de colector, en una
4 residencia, solar, vehículo, vía pública o lugar que no esté autorizado como depósito de
5 chatarra;

6 (d) omita llevar o conservar los registros requeridos por el inciso (g) del Artículo 6 de esta
7 Ley, o incluya en estos información falsa con conocimiento de su falsedad;

8 (e) destruya, altere, oculte o falsifique los registros, documentos, números de identificación
9 o información relacionada con la procedencia, adquisición, transportación o disposición de
10 la chatarra; o

11 (f) impida, obstruya o se niegue injustificadamente a permitir una inspección autorizada
12 conforme a esta Ley.

13 Toda persona natural convicta por una infracción a este Artículo será sancionada con una
14 multa no menor de dos mil dólares (\$2,000) ni mayor de cinco mil dólares (\$5,000), pena de
15 reclusión por un término fijo de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del tribunal.

16 Cuando la infracción sea cometida por una persona jurídica, esta será sancionada con una
17 multa no menor de cinco mil dólares (\$5,000) ni mayor de diez mil dólares (\$10,000). Además,
18 responderá penalmente toda persona natural que, como director, oficial, administrador, socio,
19 agente o representante de la entidad, haya autorizado, ordenado, participado o consentido la
20 conducta constitutiva de delito.

1 Las penalidades establecidas en este Artículo serán independientes de la suspensión o
2 revocación de la licencia, de las multas administrativas y de cualquier remedio civil que proceda
3 conforme a derecho."

4 Sección 17.- Se enmienda el reenumerado Artículo 19 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de
5 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como
6 sigue:

7 "Artículo 16-19. — Cada Día Una Violación.

8 A los efectos de los Artículos 16 y 17 de esta ley, cada día en que se incurra en
9 dichas violaciones constituirá un delito separado.

10 A los efectos del Artículo 18 de esta Ley, cada día durante el cual una persona continúe
11 operando un depósito de chatarra o ejerciendo actividades como colector de chatarra sin la licencia
12 correspondiente, o luego de que esta haya vencido, sido suspendida, revocada, cancelada o
13 entregada, constituirá un delito separado.

14 También constituirá un delito separado cada día durante el cual una persona continúe
15 operando un depósito en una ubicación no autorizada, mantenga una acumulación habitual de
16 chatarra en un lugar no autorizado o incumpla una orden administrativa o judicial final que
17 requiera el cese de operaciones, la remoción de materiales o la corrección de una condición contraria
18 a esta Ley.

19 La consideración de cada día como un delito separado no aplicará a omisiones o
20 incumplimientos documentales aislados, salvo que la persona haya sido notificada del
21 incumplimiento y no lo corrija dentro del término concedido por el Secretario mediante orden. En

tales casos, cada día posterior al vencimiento de dicho término podrá considerarse una infracción separada."

Sección ~~13~~18.- Reglamentación.

Se faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Departamento de Hacienda, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y a la Policía de Puerto Rico a establecer la reglamentación necesaria o a atemperar cualquier reglamento vigente a lo establecido en esta Ley.

Sección ~~14~~19.- Separabilidad.

Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta ley o su aplicación a cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal competente, la sentencia dictada no afectará ni invalidará sus demás disposiciones. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta que así hubiere sido declarada inconstitucional o inválida.

Sección ~~15~~20.- Vigencia.

~~Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.~~

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas y las demás agencias concernidas adopten o enmienden los reglamentos, formularios, registros electrónicos y procedimientos necesarios para implantarla.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas comenzará a recibir y tramitar solicitudes de licencia de colector de chatarra dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la aprobación de esta Ley.

1 Las personas naturales o jurídicas que, al momento de aprobarse esta Ley, operen como
2 colectores de chatarra tendrán ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha en que el
3 Departamento anuncie que el procedimiento de solicitud está disponible, para presentar su
4 solicitud y acreditar que cuentan con los permisos, registros y autorizaciones aplicables.

5 Los colectores existentes podrán continuar operando durante ese término. Quienes
6 presenten oportunamente una solicitud completa podrán continuar sus operaciones hasta que el
7 Secretario adjudique la solicitud, salvo que una agencia con jurisdicción determine que sus
8 actividades representan un riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente, o que incumplen con
9 alguna ley o reglamento aplicable.

10 Las licencias vigentes para operar depósitos de chatarra continuarán en vigor hasta su fecha
11 de vencimiento. Al solicitar su renovación, sus titulares deberán cumplir con las nuevas
12 disposiciones de esta Ley y mantener vigentes el Permiso Único, los permisos ambientales y las
13 demás autorizaciones requeridas.

14 Las multas administrativas y las disposiciones penales relacionadas con la falta de una
15 licencia de colector comenzarán a aplicar una vez concluya el periodo transitorio establecido en
16 esta Sección. Las demás disposiciones de esta Ley serán exigibles desde su aprobación, según
17 corresponda.